

1501291-68.2021.8.26.0472

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: JOANNA PALMIERI ABDALLAH

Comarca: Porto Ferreira

Foro: Foro de Porto Ferreira

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 28/06/2022

... POSSIBILIDADE.(3) PALAVRAS DA VÍTIMA DO ROUBO. RELEVÂNCIA. (4) DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. (5) APREENSÃO DA "RESFURTIVA" NA POSSE DO AGENTE AO QUAL SE IMPUTA A PRÁTICA DE ROUBO. CIRCUNSTÂNCIA COMPROMETEDORA.(6) EMPREGO DE ARMA NO ROUBO COMPROVADO. (7) CONCURSO DE AGENTES NO ROUBO COMPROVADO.(8) CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO. MERA APREENSÃO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Porto Ferreira

Foro de Porto Ferreira

1ª Vara

R. Dr. Carlindo Valeriane, 525, Porto Ferreira - SP - cep 13660-017

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501291-68.2021.8.26.0472 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501291-68.2021.8.26.0472

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS DONIZETE BALDO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOANNA PALMIERI ABDALLAH

Vistos.

MARCOS DONIZETE BALDO, qualificado à fl. 05, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 155, § 1º e § 4º, incisos I e II, todos do Código Penal, pois, segundo a denúncia, no dia 22 de novembro de 2021, por volta de 01h45min, na Rua Nelson Pereira Lopes, s/nº, Terminal Rodoviário, Jardim Primavera, nesta cidade e comarca, o réu, já qualificado, subtraiu, para si, durante o repouso noturno, mediante escalada e rompimento de obstáculo, a quantia de R\$ 67,20, um aparelho celular Marca Nokia avaliado em R\$ 100,00 (cf. auto de exibição e entrega de fl. 35 e de avaliação de fl. 91), pertencentes ao estabelecimento comercial "Danúbio Azul", representado por Adriano Lanzaroto. Segundo foi apurado, o denunciado se dirigiu ao local dos fatos e, aproveitando-se da menor vigilância durante o repouso noturno e mediante escala e destruição do teto do guichê, ingressou no estabelecimento da vítima e subtraiu o aparelho celular e a quantia em dinheiro acima descritos. Todavia, a guarda municipal foi acionada para verificar a o motivo pelo qual o alarme da Rodoviária havia disparado. Ao se aproximarem do local, depararam-se com o denunciado na praça da Rodoviária, tendo sido os objetos subtraídos localizados vem busca pessoal. O aparelho celular e a quantia em dinheiro foram restituídos ao representante da pessoa jurídica vítima (cf. auto de

fl. 35).

A denúncia de fls. 98/99 foi recebida em 25 de novembro de 2021 (fl. 101). Homologado o auto de prisão em flagrante e convertido o flagrante em prisão preventiva no termo de audiência de custódia (fls. 65/69).

Mandado de Prisão cumprido em 22 de novembro de 2021 (fls. 95/96).

Citado (fl. 152), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 163/171). Sustenta que os fatos ocorreram de forma diversa à narrada na peça acusatória, o que provará durante a instrução.

Durante a instrução processual, foram ouvidos, o representante da pessoa jurídica vitimada, as testemunhas de acusação, e, ao final, procedeu-se ao interrogatório do acusado.

Em sede de alegações finais, o douto representante do Ministério Público postulou pela condenação do acusado.

Por sua vez, em derradeiras alegações, a Defesa postulou pela absolvição do acusado.

Relatados.

Fundamento e decido.

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, passo ao exame do mérito.

A pretensão punitiva estatal é PROCEDENTE

A materialidade delitiva do crime de furto foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 25/30), fotografia dos objetos apreendidos (fl. 33), autos de exibição/apreensão/entrega (fls. 34 e 35), auto de avaliação (fl. 89), laudos periciais (fls. 105/106, 107/108, 109/111 e 112/118) e relatório final (fls. 91/92), bem como pela sólida prova oral colhida sob o contraditório.

Outrossim, a autoria ficou comprovada de forma segura, estreme de dúvidas. Senão vejamos:

O representante da pessoa jurídica vitimada ADRIANO LANZAROTO, em seu depoimento em solo policial, informou que é funcionário da empresa Danúbio Azul, a qual possui um guichê para expedição de passagens de linhas intermunicipal; que, durante esta madrugada o declarante tomou conhecimento através de Guardas Municipais que um indivíduo fora flagrado após adentrar pela parte superior do guichê; que, o declarante foi até o local onde constatou o furto, bem como, que foi subtraída a quantia de R\$ 66,95 em moeda corrente fracionada e um aparelho celular da marca Nokia, os quais foram apreendidos com o meliante; que, o declarante informa que já houveram outros furtos no local com modus operandi semelhantes; que, quanto ao indiciado, cujo nome é declinado ao declarante como Marcos Donizete Baldo, trata de pessoa estranha ao seu relacionamento.

Em juízo, declarou que durante a madrugada recebeu uma ligação do representante a rodoviária. Que no local verificou o ocorrido e deu falta de um celular da firma e de moedas que estavam no moedeiro, mas não se recorda do valor. Que os objetos foram recuperados na Delegacia. Que o acusado entrou no local pelo teto. Que já ocorreram outros arrombamentos no local. Que o foro do guichê já estava estourado. Que o alarme foi acionado. Que o aparelho celular era da marca Nokia.

A testemunha de acusação, Guarda Civil Municipal, MARCELO APARECIDO TRALDI, em seu depoimento em sede policial, declarou que nesta data estava de serviço juntamente com o GM Samuel na Vtr 23, quando foram acionados pela Central de uma ocorrência de alarme disparado na Estação Rodoviária; que, quando se aproximaram do local vieram a deter na confluência da Pça da Rodoviária a pessoa de Marcos Donizete Baldo, com apoio de uma viatura da PM; que, ao ser efetuada revista no mesmo, em sua bolsa foi encontrado a quantia de R\$ 66,95 em moeda corrente fracionada, aparelho celular da marca Nokia, aparelho celular da marca Alcatel, uma corda, um alicate de pressão e uma ferramenta tipo talhadeira; que, indagado quanto aos fatos, Marcos disse que a casa havia caído e que havia praticado o furto; que foram até o terminal rodoviário onde foi constatado que o indivíduo havia adentrado o local mediante escalada e posterior arrombamento pelo teto; que, diante dos fatos, dada Voz de Prisão em Flagrante Delito ao indiciado, o qual foi levado ao PSM local, onde passou por Exame de Corpo de Delito; que, o depoente não conhecia o indiciado e não foram

arroladas testemunhas dos fatos.

Em juízo, disse que estavam em patrulhamento próximo ao local dos fatos e receberam o aviso de que o alarme do local estava disparado. Que se deslocaram até o local e se deparam com o indivíduo correndo e efetuaram a abordagem, onde por acaso uma viatura da PM estava passando. Que o indivíduo confessou ter efetuado o furto no guichê da Danúbio Azul e que entrou pelo teto com corda. Que junto ao mesmo tinha uma mochila, com ferramentas, valores em moedas, e dois celulares. Que nas imediações, na praça da rodoviária, existe o conhecimento que moradores de rua frequentam a região. Que os objetos apreendidos foram reconhecidos pelo funcionário da empresa vitimada.

A testemunha de acusação, Guarda Civil Municipal, SAMUEL MATTARAGGIA JUNIOR, em juízo, acrescentou que o indivíduo estava com uma barra de ferro em mãos quando correu da viatura, sendo uma talhadeira.

O réu MARCOS DONIZETE BALDO, em seu interrogatório em solo policial, respondeu que invoca o direito constitucional de permanecer calado e somente manifestar-se em Juízo; que, não sofreu qualquer agressão quando de sua prisão ou na DelPol, tendo passando por exame de corpo de delito no PSM local.

Em seu interrogatório em juízo, negou os fatos. Respondeu que nasceu e foi criado próximo a praça da rodoviária. Que comprou o celular da marca Nokia na praça e estava com R\$ 50,00 (cinquenta reais) em sua posse na data dos fatos.

Pois bem.

Ainda, não há indícios de que poderia estar a vítima querendo prejudicar o acusado. Acresça-se a isso que, em se tratando de delito patrimonial, a palavra da vítima ganha contornos de indiscutível relevância no cotejo probatório, até mesmo porque inexistem razões para duvidar de sua versão, a qual se mostrou coesa, coerente e lastreada nas demais provas coligidas nos autos. Outro não é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÕES. ROUBO MAJORADO. Artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal. Autoria e materialidade não questionadas, mas comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Impossibilidade de desclassificação para o delito de furto. Grave ameaça configurada. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é sumamente valiosa. Pleito de desclassificação para tentativa. Rejeição. O crime de roubo se consuma no momento, ainda que breve, em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída mediante grave ameaça ou violência, não se mostrando necessária posse tranquila, fora da vigilância da vítima. Penas dosadas com critério. Vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Inteligência do artigo 44, I, do Código Penal. Regime inicial semi aberto mantido ante o recurso exclusivo da defesa. RECURSOS DESPROVIDOS. (Relator(a):Camargo Aranha Filho; Comarca:Mauá;Órgão julgador:15ªCâmara de Direito Criminal; Data do julgamento:16/03/2017; Data de registro:29/03/2017).(destaque nosso)

APELAÇÃO. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. RECEPÇÃO DOLOSA.

CORRUPÇÃO ATIVA. (1) MATERIALIDADE S E AUTORIAS SUFICIENTEMENTE PROVADAS.

CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE.(2) MOTIVAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE.(3)

PALAVRAS DA VÍTIMA DO ROUBO. RELEVÂNCIA. (4) DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE.

(5) APREENSÃO DA "RESFURTIVA" NA POSSE DO AGENTE AO QUAL SE IMPUTA A PRÁTICA DE

ROUBO. CIRCUNSTÂNCIA COMPROMETEDORA.(6) EMPREGO DE ARMA NO ROUBO COMPROVADO. (7)

CONCURSO DE AGENTES NO ROUBO COMPROVADO.(8) CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO. MERA

APREENSÃO DA "RES". SUFICIÊNCIA.(9) DOLO NA RECEPÇÃO. AFERIÇÃO A PARTIR DAS

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. (10) VALOR PROBATÓRIO DOS INDÍCIOS.

(11) CONSUMAÇÃO DA CORRUPÇÃO ATIVA PELA SIMPLES OFERTA DE VANTAGEM INDEVIDA.(12)

PENAS E REGIMES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. (13) RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

(...)

3. As autorias dos crimes restaram demonstradas pelas provas coligidas aos autos, além dos réus terem sido reconhecidos, nas fases extrajudicial e judicial, por uma das vítimas. Validade. O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime patrimonial violento, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais.

Precedentes do STJ (AgRg no AREspn. 482.281/BA - 2014/0048036-7 - Rel. Min. Marilza Maynard - 6ª T. - j.06.05.2014 - DJE 16.05.2014 e AgRg no AREsp 297.871/RN 2013/0060207-3 - Rel. Min. Campos Marques 5ª T. - j. 18.04.2013 - DJE 24.04.2013) e do TJSP (Ap. 0001741-12.2014.8.26.0220 - Rel. Des. Salles Abreu - j.16.12.2015 - Dje12.01.2016; Ap. 0084374-08.2014.8.26.0050 - Rel. Des. Ivan Sartori - j.15.12.2015 - Dje 18.12.2015; Ap.9000011-63.2005.8.26.0562 - Rel. Des. Souza Nery - j.11/12/2015 - Dje15.12.2015 e Ap.0068148-59.2013.8.26.0050 - Rel. Des. Roberto Solimene - j.06.08.2015 - Dje 07.08.2015). (Destaque nosso)
(Relator(a): Airton Vieira; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária; Data do julgamento: 06/07/2016; Data de registro:12/07/2016)

O animus rem sibi habendi (elemento subjetivo do tipo) revelado pelo comportamento do réu, restou sobejamente demonstrado, pois, como visto, ele atuou com vontade livre e consciente de subtrair o bem da vítima acrescida da finalidade expressa no tipo, que é o de ter a coisa para si, o animus rem sibi habendi.
Inegável, portanto, que o réu, subtraiu, para si, durante repouso noturno, mediante escalada e rompimento de obstáculo, a quantia de R\$ 67,20, um aparelho celular marca Nokia avaliado em R\$ 100,00 (cem reais), objetos estes descritos no auto de exibição/apreensão/entrega de fls. 35 e auto de avaliação fl. 89, pertencentes a pessoa jurídica vitimada "Danúbio Azul", representado por Adriano Lanzaroto.
Destarte, verifica-se que as provas orais e documentais coligidas aos autos não deixam dúvidas sobre a prática do fato descrito na denúncia pelo acusado, apesar da negativa deste em juízo.
Convém mencionar que para configuração de tal delito exige-se não só a inversão da propriedade de coisa móvel, mas, também, o especial fim de agir, evidenciado pela expressão "para si ou para outrem" contida no art. 155, do Código Penal, que no caso dos autos, restou configurado pelo comportamento de proprietário exercido pelo réu.

Ressalte-se que os Tribunais Superiores adotam a teoria da amotio, segundo a qual o delito de furto é crime material e instantâneo, caracterizando-se com a posse de fato da res furtiva, restando consumado ainda que o agente permaneça com o bem por curto espaço de tempo.

Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. LEADING CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2º, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado." (REsp 1.524.450 - RJ 2015/0073105-7; Relator Ministro Nefi Cordeiro; DJe: 29/10/2015)

Não há que se falar em modalidade tentada, haja vista que houve a inversão da posse pelo réu, conforme exegese da Súmula 582 do STJ.

Destarte, verifico a presença da causa de aumento do art. 155 § 1º do CP, haja vista o crime ter sido cometido durante o repouso noturno.

Conforme a doutrina de Cleber Masson: A causa de aumento de pena inerente ao repouso noturno não se relaciona, obrigatoriamente, com circunstância de ser o furto cometido em casa habitada. Em verdade, o Código Penal sequer faz distinção se o crime é praticado intra ou extra muros. O maior perigo pessoal proporcionado à

vítima não se encontra entre os fundamentos mencionados para o tratamento penal mais severo do furto noturno. Além disso, o furto é crime contra o patrimônio, e não contra a pessoa, e o patrimônio resta mais fragilizado durante o repouso noturno. Destarte, a majorante é perfeitamente aplicável aos furtos cometidos durante o repouso noturno em automóveis estacionados em vias públicas, bem como em estabelecimentos comerciais (Direito Penal: Parte Especial volume 2, 12 ed., 2019, p. 323).

Comprovada a qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, visto que o acusado destruiu o teto do guichê do estabelecimento, para subtrair os objetos já citados, ou seja, resta patente que o acusado adentrou o local mediante rompimento de obstáculos.

Ainda nesta toada, presente a qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, haja vista o crime ter sido cometido mediante escalada, uma vez que o acusado utilizou o telhado do estabelecimento para adentrar o local.

Portanto, comprovadas estão a materialidade e autoria delitiva.

O acusado era, na data dos fatos, imputável, tinha plena consciência da ilicitude de suas condutas, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possa beneficiá-lo.

A prova é certa, segura e não deixa dúvida de que o réu praticou a conduta delitiva descrita na denúncia, devendo responder penalmente pelo praticado.

Passa-se à dosimetria da pena.

Na primeira fase, importa verificar que o furto foi praticado mediante duas qualificadoras (rompimento de obstáculo e escalada). Desta maneira, em homenagem à jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de Justiça, utilizo a qualificadora de rompimento de obstáculo para reconhecimento do tipo penal e a qualificadora de escalada para fixação da pena base. Colaciono o entendimento: “diante do reconhecimento de mais de uma qualificadora, somente uma enseja o tipo qualificado, enquanto as outras devem ser consideradas circunstâncias agravantes, na hipótese de previsão legal, ou, de forma residual, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal” (STJ, jurisprudência em teses n. 29, item 7).

Analisadas as diretrizes do art. 59, do CP, verifica-se que culpabilidade é diferenciada, tendo em conta que agiu mediante escalada. É possuidor de maus antecedentes. Não há elementos nos autos sobre a personalidade do réu e sua conduta social. Os motivos não destoam do esperado em crimes desta natureza. As circunstâncias lhe são favoráveis. Motivo pelo qual fixa-se a pena-base 2/8 (dois oitavos) acima do mínimo previsto para o tipo, ou seja, 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 98 (noventa e oito) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes, mas reconheço a agravante de reincidência (consta da certidão de fls. 207/213 e FA de fls. 132/133), razão pela qual majoro a pena em 1/6 (um sexto), ficando a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 114 (cento e quatorze) dias-multa.

Na terceira fase, considerando que o furto foi praticado durante o repouso noturno, aumento a pena até então aplicada em 1/3 (um terço), nos termos do artigo 155, §1º, do Código Penal. Nesse ensejo, fixo como definitiva a pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 152 (cento e cinquenta e dois) dias-multa.

Fixa-se cada dia multa no valor mínimo unitário legal, diante da falta de informações precisas sobre a situação econômica do réu.

Nos termos do disposto no artigo 33, § 2º, “b”, do CP, fixa-se o regime inicial fechado de cumprimento de pena, ante os maus antecedentes, a reincidência e a quantidade de pena aplicada.

Ante o exposto, com fulcro no art. 387 do Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR MARCOS DONIZETE BALDO, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 152 (cento e cinquenta e dois) dias-multa, dando- como incurso no artigo 155, § 1º e § 4º, incisos I e II, todos do Código Penal.

Considerando que o réu respondeu ao processo preso, e que com a sentença condenatória entendeu-se pela efetiva prática do crime, irrazoável que o réu possa

recorrer em liberdade, motivo pelo qual mantenho a prisão do réu, pela permanência das circunstâncias do art. 312 do CPP e atendimento aos requisitos do art. 313, I do mesmo código processual, conforme decisão de fls. 98/103. Recomende-se o réu no lugar em que se encontra.

Proceda-se a restituição dos bens apreendidos.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa uma vez que nessa oportunidade concedo-lhe os benefícios da gratuidade da justiça.

Deixo de fixar a indenização à vítima, uma vez que não houve pedido nesse sentido, em homenagem aos princípios do contraditório e da congruência.

Comunique-se a vítima sobre esta decisão, nos termos do art. 201, § 2º, do CPP.

Expeça-se ou adite-se a guia de execução, encaminhando-se à Vara das Execuções Criminais competente.

Após o trânsito em julgado:

Proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária nos termos do art. 686, do CPP;

Oficie-se ao TRE para cumprimento do disposto no art. 15, III, da CF;

Oficie-se ao Instituto de Identificação Civil do Estado, informando sobre condenação do réu.

Expeça-se guia de execução penal.

Fica desde já o réu intimado a pagar os dias multa, em 5 dias a contar do trânsito em julgado.

Caso o E. Tribunal de Justiça mantenha esta sentença absolutória ou condenatória, cumpra-se o v. acórdão e o integralmente o acima disposto, arquivando-se.

Caso esta sentença seja reformada, cumpra-se o v. acórdão. E, comunique-se o trânsito em julgado ao e. Tribunal de Justiça, se for o caso.

Aguarde-se por 120 dias o julgamento do "habeas corpus", se for o caso.

P.I.C.

Porto Ferreira, 28 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA